

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1731/2536

บริษัท เกาะ ไหวิลเลจ จำกัด
นาย ลือ พงษ์ อ่อง เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (3), มาตรา 254

ในชั้นที่โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวขอให้ศาลห้ามจำเลยทั้งสองดำเนินกิจการโรงแรม บ. จำเลยทั้งสองคัดค้านเพียงว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่ตั้งกิจการโรงแรม จำเลยเข้าไปดำเนินกิจการโรงแรมดังกล่าวก็เพื่อรักษาราคาที่ดินของจำเลยทั้งสองมิให้ตกต่ำลงเท่านั้น คำคัดค้านของจำเลยทั้งสองเท่ากับยอมรับในตัวเองว่ากิจการโรงแรม บ. เป็นของโจทก์ แม้การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) บัญญัติให้ทำเป็นคำขอฝ่ายเดียว แต่ศาลก็มีอำนาจที่จะฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอื่น ๆ ก่อนออกคำสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 21(3) และปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาว่าจำเลยทั้งสองแถลงไม่ใส่ใจสืบพยานชั้นไต่สวน แสดงว่าศาลให้โอกาสนำพยานเข้าสืบแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะนำพยานเข้าสืบเอง หาใช่จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบดังจำเลยทั้งสองฎีกาไม่ ในชั้นที่โจทก์และจำเลยทั้งสองพิพาทกันเกี่ยวกับการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นจะมีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีเพราะมิใช่ศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่หรือไม่ ย่อมไม่ใช่ประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดในชั้นนี้เพราะตราบไต่ที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้พิพากษาหรือจำหน่ายคดีออกจากสารบบความคู่ความย่อมมีสิทธิขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้เสมอ ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัยฎีกาข้อนี้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเปิดดำเนินการโรงแรม บังกะโลเกาะไหวิลเลจ ซึ่งเป็นกิจการของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ทำให้ โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไป กับค่าเสียหาย อีกเดือนละ 150,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสอง จะหยุดกระทำละเมิด ระหว่างการพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้าม จำเลยทั้งสองดำเนินการโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

จำเลยทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจเป็นของจำเลยทั้งสองกับพวก จำเลยทั้งสองจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการ โรงแรมดังกล่าวเพื่อรักษาราคาที่ดินโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกคำร้องของ โจทก์

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองหยุดดำเนินการโรงแรม บังกะโลเกาะไหวิลเลจอันเป็นทรัพย์สินพิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 254

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า โรงแรมอันเป็นกิจการบังกะโลเกาะไหวิลเลจเป็นกิจการของโจทก์หรือของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ในชั้นที่โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวขอให้ศาลห้ามจำเลยทั้งสองดำเนินกิจการโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจของโจทก์นี้ จำเลยทั้งสองคงคัดค้าน แต่เพียงว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่ตั้งกิจการโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจทั้งสองเข้าไป ดำเนินกิจการโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจก็เพื่อรักษาราคาที่ดินของจำเลยทั้งสอง กับพวกมิให้ตกต่ำลงเท่านั้นคำคัดค้านของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเท่ากับจำเลยทั้งสอง ยอมรับอยู่ในตัวว่ากิจการโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจเป็นกิจการของโจทก์ทั้งได้ ความจากคำเบิกความของนายมนัส พัฒนพัวพันธ์ผู้ชำระบัญชีของบริษัทโจทก์และ นายวรรณชัย เปาวิวัฒน์ พยานโจทก์ชั้นใต้สวนคำร้องว่า กิจการโรงแรมบังกะโล เกาะไหวิลเลจเป็นของโจทก์จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบให้เห็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึง พังได้ว่ากิจการโรงแรมบังกะโลเกาะไหวิลเลจเป็นของโจทก์ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบในชั้นนี้ นั้น เห็นว่าแม้การขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) บัญญัติให้ ทำเป็นคำขอฝ่ายเดียว แต่ศาลก็มีอำนาจที่จะฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอื่น ๆ ก่อนออกคำสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 21(3) และ ปราบกฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2534 ว่า จำเลยทั้งสอง แกล้งไม่ตั้งใจสืบพยานชั้นใต้สวนแสดงว่าศาลให้โอกาสนำพยานเข้าสืบแล้ว แต่ จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะนำพยานเข้าสืบเอง หาใช่จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธินำพยาน เข้าสืบดังจำเลยทั้งสองฎีกาไม่

ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ต้องฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดกระบี่เพราะเป็น คดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือประโยชน์ใด ๆ อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ โจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลชั้นต้นนั้นเห็นได้ว่า ชั้นนี้โจทก์และจำเลยทั้งสองพิพาทกันเกี่ยว กับ การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นจะมีอำนาจพิจารณาและพิพากษา

คดีนี้หรือไม่ ย่อมไม่ใช่ประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดในชั้นนี้เพราะตราบไต่ที่ศาล
ชั้นต้นยังไม่ได้พิพากษาหรือจำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความคู่ความย่อมมีสิทธิขอ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาได้เสมอศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาข้อนี้"

คำสั่งและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>